ومقصودها فان المقصود من الشهادة قبولها والحكم بها (وهي) أى موانع قبول الشهادة (ستة أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له) لان نفقته على سيده ان كان واحدا أو على جميع المشتركين فيه فهو كالاب مع ابنه (وكذا لو كان زوجا له ولو) كان (في الماضي) يعني ولو كانت شهادة أحد الزوجين للآخر بعد الطلاق البائن أو الخلع قال في التنقيح ولو بعد الفراق وقال في المبدع ظاهره ولو بعد الفراق انتهى (أو كان) المشهود له (من فروعه وان سفلوا من ولد البنين و) ولد (البنات أو من أصوله) فلا تقبل شهادة الوالد لولده ولا ولد لوالده على الاصح وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات وسواء في ذلك الآباء والامهات والاجداد والجدات وآباؤهما وأمهاتهما من قبل الام والاب (وان علوا) ولو لم يجر بها نفعا غالبا كعقد نكاح أو قذف (وتقبل) شهادة الشاهد (لباقي أقاربه كأخيه) وعمه قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على ان شهادة الاخ لاخيه جائزة لانه عدل غير متهم فتقبل شهادته كالاجنبي ولا يصح القياس على الوالد والولد لان بينهما بعضية وقرابة قوية بخلاف الاخ وأما العم ونحوه كالخال فانه لما أجيزت شهادة الاخ مع قربه كان ذلك تنبيها على قبول شهادة من هو أبعد منه بطريق الاولى (وكل من) قلنا (لا تقبل) شهادته (له) كعمودي النسب ونحو ذلك مما قلنا لا تقبل شهادته له (فانها) أى فان شهادته (تقبل عليه) لانه لا تهمة فوجب ان تقبل عليه كغيره (الثاني) من موانع الشهادة (كونه) أى الشاهد (يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته) أى الانسان (لرقيقه) ولو كان مأذونا له (ومكاتبه) لان المكاتب رقيق (ولا) شهادته (لمورثه بجرح قبل اندماله) فانها لا تقبل لانه ربما يسري الجرح الى النفس فتجب الدية للشاهد بشهادته فيصير كأنه شهد لنفسه (ولا) شهادته (لشريكه فيما هو شريك فيه) قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا لاتهامه وكذا المضارب بمال المضاربة انتهى (ولا) شهادته (لمستأجره فيما استأجره فيه) نص عليه ومن أمثلة ذلك لو استأجر انسان قصارا على ان يقصر له ثوبا ثم نوزع في الثوب فشهد القصار انه ملك لمن استأجره على قصارته فانها لا تقبل (الثالث) من موانع الشهادة (ان يدفع بها) أى ان يدفع الشاهد بشهادته (ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطإ) لانهم متهمون لما في ذلك من دفع الدية عن أنفسهم حتى ولو كان الشاهد بالجرح فقيرا أو بعيدا في الاصح لجواز ان يوسر أو يموت من هو أقرب منه (ولا) تقبل (شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس) لما في ذلك من توفير المال عليهم وكشهادة الولي بجرح الشاهد على من في حجره وكشهادة الشريك بجرح الشاهد على شريكه لاتهمة (ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الابراء منه وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه) كالسيد يشهد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين لانه متهم فيها لما يحصل بها من دفع الضرر عن نفسه فكأنه شهد لنفسه وقد قال الزهري مضت السنة في الاسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين أى متهم (الرابع) من الموانع (العداوة) ويعتبر كونها (لغير الله) سبحانه و(تعالى كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه وطلبه له الشر) قال في الفنون اعتبرت الاخلاق فاذا أشدها وبالا الحسد وقال ابن الجوزي الانسان مجبول على حب الترفع على جنسه وانما يتوجه الذم الى من عمل بمقتضى التسخط على القدر وينتصب لذم المحسود قال وينبغي ان يكره ذلك من نفسه قال في الفروع وذكر